CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (PERÚ) Y LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (CHILE)

Don Jesús Abel Mejía Marcacuzco, Rector de la Universidad Agraria La Molina, con domicilio en Avenida La Molina s/n La Molina, Lima, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de la Resolución N° 0478-2014CU-UNALM de fecha 04 de agosto de 2014.

Y, Don Sergio Lavanchy Merino, Rector de la Universidad de Concepción, con domicilio en calle Víctor Lamas N°1290, Concepción, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de los Estatutos de la Corporación Universidad de Concepción y Decreto U. de C. N°2014-057 de fecha 08 de abril de 2014.

PARTE PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.-<u>Objetivos del convenio</u>

El objeto del presente convenio es el establecimiento de bases y mecanismos de coordinación entre la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad de Concepción (UdeC) para colaborar en tareas de mutuo interés y promover el fortalecimiento de sus respectivos programas.

Aunque el Convenio no tiene carácter contractual, establece los principios generales y las condiciones bajo las que se llevará a cabo la intención de colaborar de ambas instituciones. Los "convenios específicos", que se unirán como anexo a este convenio general, definirán y regularán los términos del intercambio de profesores e investigadores individuales para proyectos concretos.

También constituye objeto del presente convenio general, el desarrollo de intercambios de estudiantes, que permitan que ambas instituciones aporten al conocimiento formativo a nivel de pregrado y posgrado. Los intercambios de estudiantes también figurarán en "convenios específicos", que se unirán como anexo a este convenio general.

Artículo 2.- <u>Alcance</u>

Para el cumplimiento del objeto materia de este convenio, las partes llevarán a cabo las siguientes actividades:

a) Fomentar el fortalecimiento de sus programas.
b) Fomentar el desarrollo de investigaciones conjuntas.

c) Facilitar y desarrollar el intercambio de personal docente e investigador.
d) Facilitar y desarrollar el intercambio de alumnos de pre y posgrado.
e) Fomentar el intercambio de material bibliográfico publicado por ambas instituciones.
f) Fomentar el intercambio de sus bancos de datos.
g) Realizar conjuntamente programas y proyectos de investigación y vinculación.
h) Fomentar el copatrocinio de cursos, talleres y seminarios académicos que beneficien tanto al personal docente como a los alumnos de ambas universidades.

Artículo 3.- <u>Áreas a las que se aplica el convenio</u>

Lo dispuesto en el presente convenio general se aplica a todas las áreas de conocimiento de interés para ambas instituciones.

La realización de convenios específicos se sujetará a los siguientes acuerdos:

a) Su suscripción corresponderá a los titulares de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad de Concepción (UdeC).
b) Se hará una descripción con toda precisión de las actividades a desarrollar, los calendarios de trabajo, el personal involucrado, los presupuestos requeridos, la participación económica de cada parte, los entregables, la forma de pago, así como todos los datos y documentos necesarios para determinar con exactitud los fines y los alcances de cada uno de los programas o proyectos que se aprueben.
c) Se designará un responsable por cada una de las partes involucradas en el convenio específico correspondiente. La designación se efectuará por los titulares de ambas partes.
d) Deberá señalarse con claridad respecto de los derechos y obligaciones de cada una de las partes involucradas, con relación a reconocimientos de participación, patentes, certificados de invención y de autor, difusión de resultados, así como en lo relativo a los recursos financieros obtenidos y derivados de los programas o proyectos respectivos.
e) Las partes canalizarán los recursos necesarios para la realización de los proyectos específicos que se deriven del presente instrumento, obteniendo para ello las autorizaciones presupuestales que correspondan.

Artículo 4.- <u>Comisión de seguimiento</u>

Ambas partes acuerdan integrar una Comisión de seguimiento del presente convenio, misma que tendrá como compromisos los siguientes:

a) Integración de la Comisión de seguimiento:

La UNALM:

La UdeC: Director de Relaciones Institucionales e Internacionales.

b) De las funciones de la Comisión:

b.1. Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo y presentarlo a la contraparte.

b.2. Analizar y evaluar el programa presentado por la contraparte con base en sus normas y disposiciones académicas y disponibilidad presupuestaria.
b.3. Comunicar a la contraparte las acciones aprobadas y factibles de llevar a cabo.
b.4. Coordinar la elaboración y firma de los convenios específicos emanados del presente instrumento.
b.5. Dar seguimiento a los convenios específicos y evaluar sus resultados.
b.6. Informar a sus titulares del avance de los trabajos realizados al amparo del presente instrumento.

Artículo 5.-Financiación

Este convenio no genera por sí mismo ningún compromiso financiero, y ninguna de las instituciones está obligada a reservar fondos específicos para las necesidades que pueden derivarse del mismo.

PARTE SEGUNDA

ADMINISTRACIÓN Y DURACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 6.- Relación laboral

En todas las acciones derivadas del presente convenio y los subsecuentes convenios específicos, las partes convienen en que el personal de cada institución, que sea comisionado para la realización conjunta de cada acción, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la institución con la cual tiene establecida su relación laboral, independientemente de estar prestando otros servicios fuera de ella, o en las instalaciones de la institución a la que fue comisionado.

Si en la realización de una acción del convenio específico interviene personal ajeno a las partes, ésta continuará siempre bajo la dirección de la dependencia de la institución o de la persona con quien esté contratado, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral de ninguna naturaleza o especie con las instituciones firmantes.

Artículo 7.- Derechos de autor

Cada uno de los convenios específicos a que se hace referencia en el Art. 3, contendrá las estipulaciones que sean necesarias para regular lo relativo a la propiedad de los derechos de autor de los materiales que se elaboren como resultado de la actividad conjunta de las partes y lo concerniente a la propiedad de los derechos que pudieran llegar a derivarse de las acciones realizadas en el marco del presente instrumento.

Artículo 8.- <u>Modificaciones al Convenio</u>

El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo mutuo por necesidades del programa, para lo cual se conviene desde ahora, que dichas modificaciones sólo sean válidas cuando se realicen por escrito y sean firmadas por las partes en común acuerdo; asimismo, los asuntos que no se encuentran expresamente previstos en estas cláusulas, serán resueltos de conformidad entre las partes, y las decisiones que se tomen en dicho sentido deberán hacerse igualmente por escrito y estar debidamente asignadas a sus representantes jurídicos, anexando las constancias respectivas de tales actos al presente convenio, a efecto de ser consideradas partes integrantes del mismo.

Artículo 9.- <u>Duración y terminación</u>

Este convenio producirá efectos a partir del día de su firma y mantendrá su vigencia por un período de cuatro años. El acuerdo general podrá renovarse por acuerdo mutuo de las partes; se presumirá el acuerdo, y el acuerdo se renovará automáticamente por períodos sucesivos de cuatro años si ninguna de las partes realiza manifestación ninguna en sentido contrario. Ambas partes se reservan el derecho a dar por concluido este acuerdo mediante comunicación escrita enviada con seis meses de antelación a la fecha en que debe darse por extinguido el convenio.

Artículo 10.- <u>Responsabilidad civil</u>

Queda expresamente pactado, que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios, que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por paro de labores, académicas o administrativas, en la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen las partes.

Artículo 11.- <u>Cumplimiento</u>

El presente Convenio General está redactado en 2 ejemplares idénticos. Una vez firmados los 2 ejemplares por los máximos responsables de ambas universidades, cada institución conservará un original.

Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento.

Artículo 12.- <u>Administración, modificaciones y comunicaciones</u>

La Administración del presente Convenio General será responsabilidad del Director de Relaciones Institucionales e Internacionales de la UdeC y la de la UNALM a quien tenga bien designar el Titular. Cualquier tipo de adición, cambio o supresión tiene que ser aprobada por estos dos representantes de ambas universidades, y se incorporará como anexo a este acuerdo general.

Todas las comunicaciones se harán por escrito a las personas mencionadas en las siguientes direcciones:

Para la UNALM: Avenida La Molina s/n
La Molina, Lima, Perú
Teléfono: 51-1- 6147800
Correo electrónico: rectorado@lamolina.edu.pe

Para la UdeC: Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales
Víctor Lamas N°1290, Concepción, Chile
Teléfono: 56-41-2204594
Correo electrónico: iaraya@udec.cl

Por la
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

SERGIO LAVANCHY MERINO
RECTOR

Fecha: 11 MAYO 2015

Por la
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

JESÚS ABEL MEJÍA MARCACUZCO
RECTOR

Fecha: